



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, por la que se otorga la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública para la modificación del trazado de la LMTA COB706, en el tramo comprendido entre los apoyos n.º 242 y n.º 244 incluyendo la sustitución del apoyo n.º 243, en el término municipal de Lubián (Zamora). Expte.: Energía: 231224.

Examinado el expediente de referencia se observan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 14 de noviembre de 2023, UFD Distribucion Electricidad, SA presenta ante este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública para la modificación del trazado de la LMTA COB706 en el tramo comprendido entre los apoyos n.º 242 y n.º 244, incluyendo la sustitución del apoyo n.º 243, acompañando la citada solicitud del proyecto denominado «Proyecto para Reglamentación LMTA COB706 en tramo entre los apoyos n.º 242 y n.º 244 (Lubián)» y otra documentación adicional.

2. Con fecha 7 de mayo de 2026, este Servicio Territorial efectuó requerimiento a la mercantil UFD Distribución Electricidad, S.A. para que aportase documentación complementaria y procediese a la subsanación de las deficiencias detectadas en el expediente.

3. Con fecha 13 de mayo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora emite Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

4. Con fecha 15 de junio de 2026, se incorpora al expediente la información pública relativa a la solicitud referenciada, realizando consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

5. Con fecha 23 de junio de 2026, el anuncio de la información pública es publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

6. Con fecha 26 de junio de 2026, el anuncio de la información pública es publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

7. Con fecha 10 de septiembre de 2026, la Sección de Energía emite informe favorable al otorgamiento de las autorizaciones administrativas previa y de construcción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con el artículo 2 Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora es competente para la instrucción y tramitación de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución en la provincia de Zamora según lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

3. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las nuevas instalaciones de distribución de energía eléctrica o la modificación de las existentes requieren Autorización Administrativa Previa y de Construcción.

4. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 46/2022 «La construcción y explotación de las nuevas instalaciones eléctricas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este decreto, así como la ampliación, modificación, transmisión y cierre de las existentes, requiere las autorizaciones administrativas establecidas en la legislación sectorial básica».

5. De conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 46/2022 «Los procedimientos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción podrán tramitarse de manera conjunta».

6. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, «Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución de energía eléctrica, ..., a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso».

7. Conforme con el artículo 140 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica «Para el reconocimiento en concreto de utilidad pública de estas instalaciones, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.»

El titular se ha identificado de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 9.1 del Decreto 46/2022, la solicitud se ha sometido a información pública. Durante el trámite referido no se han recibido alegaciones.

De conformidad con los artículos 10.1 y 13.1 de del Decreto 46/2022 «el órgano instructor consultará a las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por la solicitud, así como a las establecidas en la legislación ambiental aplicable, salvo aquellos cuyo informe favorable haya sido presentado por la persona solicitante» y «El órgano instructor consultará a las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por la solicitud, salvo aquellas cuyos condicionados técnicos hayan sido presentados por la persona solicitante». En el expediente constan informes emitidos por Red Eléctrica de España, el Ayuntamiento de Lubián y la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora. Asimismo, fue consultada la Diputación Provincial de Zamora, sin que haya emitido informe ni formulado observaciones en relación con el expediente de referencia.

Se cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 46/2022 así como en la Ley 24/2013 para la obtención de las autorizaciones administrativas previa y de construcción del proyecto.

Así mismo se han cumplido los requisitos y trámites establecidos en el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la Declaración de la Utilidad Pública del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la modificación de la traza de la línea aérea de media tensión (LMTA) COB706 en el tramo comprendido entre los apoyos n.º 242 y n.º 244, con la finalidad de incrementar la distancia entre los conductores. Para ello, se prevé el desmontaje del apoyo existente n.º 243, de hormigón y tipo HV-11/630, y su sustitución por un nuevo apoyo metálico de celosía, tipo C-16/1000, que se ubicará al sur de su emplazamiento actual. Como consecuencia de esta actuación, se procederá asimismo a la sustitución de los conductores correspondientes a los vanos comprendidos entre los apoyos n.º 242 y n.º 244, reemplazando los existentes, de tipo LA-56, por nuevos conductores de las mismas características.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos, a la vista de todo lo expuesto y de conformidad con el informe de la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía de Zamora RESUELVE:

Primero. El otorgamiento de la Autorización Administrativa Pevia y de Construcción, del proyecto denominado «Proyecto para Reglamentación LMTA COB706 en tramo entre los apoyos n.º 242 y n.º 244 (Lubián)» con las siguientes características:

- Titular: UFD distribucion electricidad, S.A.
- Línea: LMTA COB706 15 kV.
- Ubicación: Lubián (Zamora).
- Subestación alimentadora: Cobrerros.
- Conductor tipo: LA-56.
- Origen apoyo n.º 242.

- Final apoyo n.º 244.
- Longitud: 0,149 Km. (nuevo conductor).
- N.º de apoyos 1 (proyectado).
- Nuevo apoyo: apoyo n.º 243:
 - Tipo: celosía metálica de tipo C-16/1000.
 - Coordenadas UTM ETRS89 H30: X = 177995; Y = 4661448.
 - Referencia catastral: 49113A001003710000EJ.
 - Polígono 1, parcela 352, paraje Lombo, término municipal de Lubián (Zamora).

Segundo. Declarar la utilidad pública de la instalación de distribución eléctrica objeto del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Asimismo, se hace constar expresamente que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la citada Ley, la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados que se relacionan en el correspondiente anexo, e implica su urgente ocupación a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa.

Igualmente, la citada declaración lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, así como sobre bienes patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las entidades locales y demás bienes de uso público, propios o comunales, incluidas las obras y servicios de los mismos y las zonas sujetas a servidumbre pública.

Tercero. Establecer las siguientes condiciones para el desarrollo y ejecución de las instalaciones autorizadas:

1. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con el proyecto y la documentación técnica presentados por la empresa promotora y que han servido de base para la presente autorización.
2. Deberán cumplirse íntegramente los condicionados, prescripciones y requerimientos establecidos por los organismos, administraciones públicas y entidades afectadas que hayan informado el expediente.
3. Todos los elementos de la red de distribución que, como consecuencia de la reforma autorizada mediante la presente resolución, queden fuera de servicio deberán ser retirados y desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de emisión de la correspondiente Autorización de Explotación.
4. La instalación deberá realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

5. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y demás permisos o formalidades de control que resulten exigibles y cuya competencia corresponda a otras administraciones, organismos o entidades.
6. Se autoriza a la conexión y operación provisional de la instalación descrita con la debida autorización del director de obra y una vez suscrito por este el certificado de final de obra, debiendo solicitar de inmediato la Autorización de Explotación.

El plazo sustantivo para la ejecución de las instalaciones autorizadas y la presentación de la correspondiente solicitud de autorización de explotación será de un año, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Ilustrísimo Sr. director general de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación; con arreglo a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zamora, 15 de septiembre de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía de Zamora,*
Fdo.: MANUEL IGNACIO MORENO LÓPEZ

**ANEXO I****RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS**

N.º DE AFECCIÓN	DATOS CATASTRALES			AFECCIÓN						NATURALEZA DEL TERRENO
				APOYOS / CCTT			VUELO		OCUPACIÓN TEMPORAL	
	POLÍGONO	PARCELA	PARAJE	N.º	CANTIDAD	SUPERFICIE (m²)	LONGITUD	SUPERFICIE (m²)		
8	1	355	Lombo	0	0	0	30	448	90	Monte bajo
	49113A001003550000EL									

Zamora, 15 de septiembre de 2026

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía de Zamora,*
Fdo.: MANUEL IGNACIO MORENO LÓPEZ